



PUTUSAN
Nomor 16 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUTIKNO bin SUHARNO**, bertempat tinggal di Dusun Sentono, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
2. **SUTIKNO alias NOLIK bin KARAWI**, bertempat tinggal di Dusun Sentono, RT 006/RW 002, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
3. **TUKIMIN bin SAWIJAN (alm)**, bertempat tinggal di Dusun Sentono, RT 006/RW 002, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
4. **YAERI bin KARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sentono, RT 006/RW 002, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
5. **SUHARTI binti SUHARNO (alm)**, bertempat tinggal di Dusun Sentono, RT 005/RW 002, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan;
6. **SUNARDI bin FAHROZI**, bertempat tinggal di Dusun Wolo, RT 001/RW 004, Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Permana Adi Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Singosari I Nomor 3, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **SITI WACHIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT 004, RW 004, Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
2. **OKTA ISNI ABDULRAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar, RT 004, RW 004, Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Untung Suropati, Kav. 06, Purwodadi, Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

dan:

1. **NOTARIS PPAT MADE LINGGARASIH, S.H.**, beralamat di Jalan Raya Blora, Purwodadi Nomor 7, Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN GROBOGAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jajar, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris dari (alm) bapak Suharto;
3. Menyatakan sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 dengan luas $\pm 9180 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Lurung;
Timur : Tanah Sukimin;
Selatan : Tanah Resmi, Suharto, Sukimin dan Wakinim;
Barat : Tanah Sardi dan Sukini;
Adalah milik alm. Suharto (suami Penggugat I dan bapak Penggugat II);
4. Menyatakan sah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perikatan sewa-menyewa antara Penggugat I dan Tergugat I sudah berakhir dan harus mengembalikan objek tanah sengketa I dan II;
6. Menyatakan perikatan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan atas tanah milik Suharto dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Suharto dengan luas $\pm 9180 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 577 atas nama Sutikno dengan luas $\pm 4845 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 577 atas nama Sutikno dengan luas $\pm 4845 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas:
Utara : Tanah Suharto;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Sukimin;

Selatan : Tanah Rasmi, Rasno, Rasmijan dan Yatmi;

Barat : Bekas Kali Mati;

Adalah tidak memiliki daya hukum dan kembali ke pemilik awal yaitu Para Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam keadaan kosong dan seketika kepada Para Penggugat dan apabila perlu menggunakan alat negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Suharto dari Para Tergugat kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menetapkan biaya menurut hukum atau undang-undang yang berlaku;

Atau:

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consotium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 1828/2008 tanggal 19-11-2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Sri Kuswati adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 577, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 1656/1996 tanggal 12-3-1996;
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 389, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 8703/1995, tanggal 20-11-1995 atas nama Suharto, luas $\pm 9180 \text{ m}^2$ kepada:
 - Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi), seluas $\pm 3.780 \text{ m}^2$ kemudian dialihkan menjadi milik Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi), seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
 - Mohamad Amin Sanusi seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, kemudian dialihkan menjadi milik Tukimin (Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi) seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
 - Sutikno (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$, kemudian dialihkan menjadi milik Suharti (Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi), seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ dan kepada Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi) seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 telah dibagi menjadi 5 bidang tanah dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
 - Milik Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Tukimin, Selatan: Ngadimin, Barat: Sutoyo dan Imronah;
 - Milik Tukimin (Penggugat III Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas: Utara: jalan, Timur: Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi), Selatan: Ngadimin, Barat: Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi);

- Milik Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Suharti (Penggugat V Rekonvensi), Selatan: Sutikno, Barat: Tukimin (Penggugat III Rekonvensi);
- Milik Suharti (Penggugat V Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi), Selatan: Sukimin/Supangat, Barat: Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi);
- Milik Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Sukimin, Selatan: Sukimin dan Suwardi, Barat: Suharti (Penggugat V Rekonvensi);

7. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah menerima pembayaran untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 8703/1995, tanggal 20-11-1995 atas nama Suharto, luas $\pm 9180 \text{ m}^2$;
8. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi untuk melaksanakan jual beli di hadapan PPAT;
9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat digunakan sebagai alas hak jual beli di hadapan PPAT dan sah sebagai dasar balik nama pada Turut Tergugat II;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp24.225.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi) sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sutikno (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi)

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Tukimin (Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Suharti (Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Penggugat I Rekonvensi untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 577 yang dihitung setiap tahunnya adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dijumlah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Kerugian masing-masing Para Penggugat II, III, IV, V, VI untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 389 yang dihitung setiap tahunnya adalah sebesar Rp6.000.000,00 sehingga setiap tahunnya menderita kerugian $5 \times \text{Rp6.000.000,00} = \text{Rp30.000.000,00}$ (tiga puluh juta rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Kerugian immateriil lainnya yang diderita Para Penggugat Rekonvensi adalah nama baik yang dicemarkan sebagai pelaku kejahatan penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan bunyi Pasal 372 dan/atau 378 KUHP. Apabila diperhitungkan dengan nilai uang, masing-masing Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Rp200.000.000,00 maka untuk enam orang adalah sebesar $6 \times \text{Rp2.000.000,00} = \text{Rp1.200.000.000,00}$ (satu miliar dua ratus ribu rupiah);

13. Menyatakan hukumnya harta Para Tergugat Rekonvensi yang telah ada sekarang maupun yang akan datang sebagai jaminan untuk memenuhi putusan perkara ini;

14. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pwd., tanggal 19 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris yang sah dari (alm) bapak Suharto terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 389 dengan luas $\pm 9.180 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Lurung;
Timur : Tanah Sukimin;
Selatan : Tanah Rasmi, Suharto, Sukimin dan Wakinim;
Barat : Tanah Sardi dan Sukini;
Serta Sertifikat Hak Milik Nomor 577 atas nama Sutikno dengan luas $\pm 4.845 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Suharto;
Timur : Tanah Sukimin;
Selatan : Tanah Rasmi, Rasno, Rasmijan dan Yatmi;
Barat : Bekas Kali Mati;
3. Menyatakan perikatan sewa-menyewa antara Penggugat I dan Tergugat I sudah berakhir dan harus mengembalikan objek tanah sengketa I dan II;
4. Menyatakan perikatan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo* dalam

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan seketika kepada Para Penggugat dan apabila perlu menggunakan alat negara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Suharto dari Para Tergugat kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menolak gugatan konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng sebesar Rp3.282.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 453/PDT/2022/PT SMG., tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pwd., *juncto* Nomor 453/PDT/2022/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 453/PDT/2022/PT Smg;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontverklaring verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 1828/2008, tanggal 19-11-2008 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Sri Kuswati adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 577, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 1656/1996, tanggal 12-3-1996;
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 389, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 8703/1995, tanggal 20-11-1995 atas nama Suharto, luas $\pm 9180 \text{ m}^2$ kepada:
 - Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi), seluas $\pm 3.780 \text{ m}^2$ kemudian dialihkan menjadi milik Sutikno alias Nolik

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
- Mohamad Amin Sanusi, seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, kemudian dialihkan menjadi milik Tukimin (Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi) seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
 - Sutikno (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$, kemudian dialihkan menjadi milik Suharti (Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi), seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ dan kepada Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi), seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 telah dibagi menjadi 5 bidang tanah dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
- Milik Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Tukimin, Selatan: Ngadimin, Barat: Sutoyo dan Imronah;
 - Milik Tukimin (Penggugat III Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi), Selatan: Ngadimin, Barat: Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi);
 - Milik Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Suharti (Penggugat V Rekonvensi), Selatan: Sutikno, Barat: Tukimin (Penggugat III Rekonvensi);
 - Milik Suharti (Penggugat V Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi), Selatan: Sukimin/Supangat, Barat: Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi);
 - Milik Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi), luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas: Utara: jalan, Timur: Sukimin, Selatan: Sukimin dan Suwardi, Barat: Suharti (Penggugat V Rekonvensi);
7. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah menerima pembayaran untuk pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 8703/1995, tanggal 20-11-1995 atas nama Suharto, luas $\pm 9180 \text{ m}^2$;
8. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi untuk



melaksanakan jual beli di hadapan PPAT;

9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat digunakan sebagai alas hak jual beli di hadapan PPAT dan sah sebagai dasar balik nama pada Turut Tergugat II;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp24.225.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Sunardi (Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi) sebesar Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sutikno (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Sutikno alias Nolik (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tukimin (Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Yaeri (Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Suharti (Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Penggugat I Rekonvensi untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 577 yang dihitung setiap tahunnya adalah sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dijumlah hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - Kerugian masing-masing Para Penggugat II, III, IV, V, VI untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 389 yang dihitung setiap tahunnya adalah sebesar Rp6.000.000,00 sehingga setiap tahunnya menderita

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



kerugian 5 x Rp6.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Kerugian immateriil lainnya yang diderita Para Penggugat Rekonvensi adalah nama baik yang dicemarkan sebagai pelaku kejahatan penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan bunyi Pasal 372 dan/atau 378 KUHP. Apabila diperhitungkan dengan nilai uang, masing-masing Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Rp200.000.000,00 maka untuk enam orang adalah sebesar 6 x Rp2.000.000,00 = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus ribu rupiah);

13. Menyatakan hukumnya harta Para Tergugat Rekonvensi yang telah ada sekarang maupun yang akan datang sebagai jaminan untuk memenuhi putusan perkara ini;

14. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terkait adanya akta yang bersifat otentik yang diajukan oleh Tergugat I antara lain bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 577 yang semula adalah atas nama Suharto, kemudian turun waris kepada Penggugat I, II, selanjutnya dialihkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1828 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 577 telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa hanya atas dasar sewa menyewa, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga peralihan objek sengketa II Sertifikat Hak Milik Nomor 577 dari Penggugat I kepada Tergugat I adalah sah;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Bahwa karena peralihan hak atas objek sengketa II telah dilakukan di hadapan PPAT, kemudian telah dibalik nama dari atas nama Penggugat I, II menjadi atas nama Tergugat I, maka Tergugat I dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang perlu mendapat perlindungan hukum. Sedangkan terkait objek sengketa I Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Suharto membuktikan bahwa objek sengketa I adalah milik Suharto yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menurut jawaban Tergugat telah dibeli oleh Tergugat I;

Bahwa dari bukti-bukti tentang peralihan hak atas objek sengketa I berupa surat pernyataan peralihan hak yang menunjukkan bahwa Penggugat I telah menjual kepada Tergugat I tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 seluas 9.180 m² dan dibeli seluas 3.600 m² dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian diajukan bukti-bukti kuitansi oleh Tergugat, namun demikian tidak ada satupun bukti kuitansi yang menunjukkan tentang pembayaran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat I, melainkan hanya bukti pembayaran Tergugat lainnya kepada Tergugat I;

Bahwa bukti surat pernyataan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 389 yang diajukan oleh Tergugat I adalah bukan bukti peralihan hak atas tanah yang sah, karena tidak dilakukan di hadapan PPAT atau diketahui oleh pejabat desa;

Bahwa tentang harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti pembayaran, karena bukti yang diajukan tidak membuktikan hal tersebut;

Bahwa dalam surat pernyataan peralihan hak atas tanah, dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 seluas 9180 m² dan dibeli hanya seluas 3.600 m², tetapi seluruhnya telah dijual oleh Tergugat II, III, IV, V berdasarkan kuitansi-kuitansi bukti Tergugat, sedangkan telah terbukti bahwa peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah peralihan hak atas tanah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1), oleh karenanya maka peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tersebut harus

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



dinyatakan tidak sah;

Bahwa karena peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tidak sah, maka Tergugat I yang telah menguasai objek sengketa tersebut dan mengalihkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula karena peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 389 dari Tergugat I kepada Tergugat yang lain tersebut juga tidak sah, sehingga Para Tergugat yang menguasai objek sengketa I Sertifikat Hak Milik Nomor 389 harus mengembalikan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik, oleh karena telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 577/Objek Sengketa II telah dilakukan secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 1828/2008 dan Tergugat I membeli atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat I, II (*vide* Bukti T-10/TT-2), maka Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUTIKNO bin SUHARNO, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 453/PDT/2022/PT SMG., tanggal 6 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pwd., tanggal 19 September 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUTIKNO bin SUHARNO, 2. SUTIKNO alias NOLIK bin KARAWI, 3. TUKIMIN bin SAWIJAN (alm), 4. YAERI bin KARDI, 5. SUHARTI binti SUHARNO (alm), 6. SUNARDI bin FAHROZI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 453/PDT/2022/PT SMG., tanggal 6 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pwd., tanggal 19 September 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris dari (alm) bapak Suharto;
3. Menyatakan sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 dengan luas $\pm 9.180 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Lurung;
Timur : Tanah Sukimin;
Selatan : Tanah Resmi, Suharto, Sukimin dan Wakinim;
Barat : Tanah Sardi dan Sukini;
adalah milik alm. Suharto (suami Penggugat I dan bapak Penggugat II);
4. Menyatakan sah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perikatan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V dan VI atas objek sengketa I Sertifikat Hak Milik Nomor 389 adalah tidak sah;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 389 dalam keadaan kosong dan seketika kepada Para Penggugat dan apabila perlu menggunakan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 atas nama Suharto kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik terhadap tanah objek sengketa II Sertifikat Hak Milik Nomor 577;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 1828/2008, tanggal 19-11-2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
4. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Sri Kuswati adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor 577, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Gambar Situasi Nomor 1656/1996, tanggal 12-3-1996;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt/2024